LETSPLAY 与国际奢侈品品牌 SDN 跨界联名起风波

甲方：LETSPLAY 游戏

乙方：SDN （中国）

谈判双方简介：

LETSPLAY 游戏

LETSPLAY 是由全球头部游戏集团开发的一款针对中国市场的多人在线战术竞技游戏，于 2016 年 10 月 1 日正式公测，LETSPLAY 的外服版本于 2016 年 9 月已在中国的港澳台地区及东南亚等国家进行了公测。游戏设定在中国古代神话和传说的背景下，玩家控制各种中国传统英雄角色进行 1V1、3V3、5V5 等多种方式的 PVP 对战。由于 LETSPLAY 游戏的特定模式，它也成为一个社交平台。玩家可以在游戏中进行语音聊天和文字互动。这种社交属性对于现代年轻人来说非常重要，也是该游戏吸引大量用户的原因之一。LETSPLAY 在中国市场非常流行，吸引了大量的玩家和电竞赛事。根据权威市场调查机构的调查报告显示，从 2016 年正式公测至 2020 年间，LETSPLAY 全球市场占有率稳居第 1 位，全球注册用户数达到 2.5 亿人。收入额从公测以来达到 22 亿美元，连续 4 年收入增长率超过 15%。其中，中国用户市场收入占 LETSPLAY 总收入的 90%，其他国际市场收入占比约 10%。LETSPLAY 已不仅仅是一款普通的休闲娱乐产品，它还成为一个具有巨大商业价值和影响力的全球电竞品牌。同时，LETSPLAY 也成为一项手游竞技赛事项目，将继续受到更多的关注和支持。目前，LETSPLAY 通过与国际知名 IP 跨界合作，在扩大用户群体、提升品牌价值方面展现出巨大潜力。

国际奢侈品品牌 SDN

SDN 是全球顶级奢侈品集团 K 集团下的全球知名品牌，最早成立于 1869 年，旗下产品主要有服装、珠宝、腕表、皮具、配饰、香水等。 SDN 在中国市场的发展历程可以

国际商务专业硕士谈判大赛专用，禁止外传复印

追溯到上个世纪90年代，当时它以特许经营的方式进入中国市场。然而，随着中国消费者对全球高端奢侈品需求的激增，SDN开始调整中国的业务模式。为了能够更直接地接触到中国消费者，更好地理解中国消费者的需求和喜好，SDN于2012年收回中国地区的特许经营权。所有特许经营门店变为直营店。近年来，SDN在中国市场的发展势头强劲。通过各年营收年报发现，中国市场已经成为SDN收入增长最快的海外市场，由中国消费者贡献的SDN全球销售总额增长率约为13%。2020年之后，SDN总部逐渐认识到中国客户群体数字化消费方式的激增，认为数字消费者不可小觑。因此，SDN中国区市场加大了在数字营销和电子商务方面的投入，并尝试通过设计更加贴近中国消费者喜好的营销方式，提升品牌影响力。SDN想要进一步拓展年轻客户的销售渠道便十分看好LETSPLAY，与LETSPLAY联名可以帮助SDN扩大品牌的曝光度，吸引更多的年轻消费者目光，尤其SDN品牌英雄骑士形象的logo设计更是吸睛之处，这与LETSPLAY所传递的英雄守护理念不谋而合，也更容易吸引对电子竞技和游戏文化有兴趣的人群。同时限量联名系列是一种便捷的低成本捷径，既不用改变核心产品生产和交付周期，又能满足年轻消费者的需求。SDN选择与LETSPLAY联名，可以通过这种合作来展示品牌的创新和年轻化形象，打破传统奢侈品牌的沉闷形象，吸引更多年轻消费者的关注和喜爱。促成合作最重要原因之一是SDN的目标市场主要是年轻的时尚追求者，而LETSPLAY作为一款年轻人热爱的游戏，吸引了大量年轻消费者的关注，联名合作可以使SDN与LETSPLAY的用户群体有所重叠，进一步扩大品牌的市场覆。

谈判背景：

2020年9月2日，SDN中国区高层管理者与LETSPLAY游戏高层管理者进行了初步的洽谈。双方就SDN授权LETSPLAY使用其商标设计、联名款推出时间、联名方式、双方知识产权的使用范围、销售推广活动等事项进行谈判：

国际商务专业硕士谈判大赛专用，禁止外传复印

1. 跨界联名方式：本次联名 SDN 将为 LETSPLAY 游戏人物中的两名特定虚拟人物 M 公主与 K 侠客各设计两款具有 SDN 品牌要素和 LOGO 的饰品和服饰。每位人物的全套实体服饰暂定售价为 12.23 万元人民币，包括耳环、T 恤、围巾、腰包、皮带、裙子、风衣、皮靴等。LETSPLAY 游戏中虚拟人物的皮肤单品售价为每人每套 2899 元人民币。

2. 跨界联名推出时间表：

- 对双方联名信息的发布时间为 2020 年 10 月 12 日，在 LETSPLAY 官网和 SDN 中国区实体认证自媒体（如微博、小红书、抖音）平台同时公布。
- 2020 年 11 月 26 日，在 LETSPLAY 官网公布联名款虚拟人物的两款服饰皮肤。
- 2020 年 12 月 31 日，SDN 与 LETSPLAY 的联名服饰 SDN-LETSPLAY 系列实体服饰，在 SDN 官网上开启预售。
- 2021 年 4 月 12 日，两公司正式发布各自产品，并同时上线。
- 此次联名活动持续至 2021 年 8 月 31 日。

3. 跨界联名合作机制

LETSPLAY 邀请了 SDN 品牌首席创意总监联合设计了两位角色的两款皮肤。这两款皮肤的设计在结合了游戏原本故事特色的同时融合了 SDN 的经典服饰灵感，突出了角色特性。SDN 授权 LETSPLAY 使用并销售其开发设计的同款服饰虚拟人物皮肤。LETSPLAY 授权 SDN 使用两位虚拟人物形象进行实体服饰设计。

此次谈判后，双方签署了合同，SDN 以每月 LETSPLAY 销售收入的 10%收取授权费。LETSPLAY 按 SDN 推出的联名款服饰销售额的 1%收取 IP 费用。双方都按照约定的时间稳步推进联名合作款的推出。2020 年 11 月初，SDN 首席创意设计师已完成 IP 服饰设计。2020 年 12 月底接受消费者线上定金 3000 万，并于 2021 年 1 月支付供应商订金 1500 万元。

国际商务专业硕士谈判大赛专用，禁止外传复印

然而,2021 年 3 月底,SDN 集团高层因在海外主流媒体上提出关于中国的不当言论,引发国内媒体的强烈反响。网上舆论不断发酵,微博、抖音等国内自媒体平台在短短几个小时该条资讯点击率高达 18 万次,迅速上升为头条热搜。此次舆情危机事件不仅给 SDN（中国）带来负面影响,也为 LETSPLAY 与 SDN 的联名合作最终产品的上线蒙上了巨大阴影。LETSPLAY 认为,此次舆情危机不仅危害了 LETSPLAY 的经济利益,更是涉及国家尊严,责任完全在 SDN 方。因此,LETSPLAY 要求推迟履行已经达成的合作协议,待 SDN 做出正面应对后再履行合约。而 SDN（中国）认为,此次事件不会造成合同事实上的无法履行,LETSPLAY 公司以负面舆情为由,要求延期履行合同的行为构成违约,且一旦延期,SDN（中国）能够证明其将产生的经济损失。

随着时间的推移,距离联名款正式上线发布的时间越来越近,LETSPLAY 高层也很矛盾,如果按期推出联名产品,LETSPLAY 可能会遭到国内消费者的抵制和反感,损害自身品牌形象和口碑。然而,如果取消与 SDN 联名合作,可能会面临法律风险和经济损失。究竟该怎么办?最终,LETSPLAY 决定与 SDN（中国）高层进行一次紧急会晤。

谈判地点：LETSPLAY 深圳总部

谈判时间：2021 年 3 月 26 日

提示:

（1）LETSPLAY 认为推迟联名款的推出对双方都有利。若坚持推出联名品牌,应就双方 IP 授权支付比例和支付方式重新修订。

（2）SDN（中国）已邀请首席创意总监完成联名款设计,并已收取消费者定金,支付给供应商,若推迟联名款上市时间,SDN（中国）将承担违约损失。

国际商务专业硕士谈判大赛专用,禁止外传复印